

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
איימן עודה

פ/25/6374

הצעת חוק הקאדים (תיקון – הבטחת ייצוג נשים בוועדה לבחירת קאדים), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 4 בחוק הקאדים, התשכ"א–1961¹, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א1) יבוא :
- "(א2) לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה, לפחות שניים מנציגי הכנסת בוועדה ולפחות אחד מנציגי לשכת עורכי הדין בוועדה יהיו נשים.
- (א3) לא הייתה חברת כנסת מוסלמית כאמור בסעיף קטן (א2), חברי הכנסת יבחרו בבחירה חשאית בכנסת, חברת כנסת אחת שאינה מוסלמית, ונציגת ציבור מוסלמית שאינה חברת כנסת, שייכהנו כחברות ועדה."

דבריו הסבר

סעיף 4 לחוק הקאדים, התשכ"א–1961, קובע כי בוועדה למינוי קאדים יהיו תשעה חברים : נשיא בית הדין הקאדי לערעורים וקאדי נוסף ; שר המשפטים וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידה ; שלושה חברי הכנסת, מהם לפחות שניים מוסלמים ; שני עורכי דין, מהם לפחות אחד מוסלמי. לא מוטלת כיום חובה סטטוטורית על הגופים השולחים את נציגיהם לוועדה לבחור נשים לוועדה לבחירת קאדים. בפועל, בשנים האחרונות מנתה הוועדה אישה אחת בלבד כחברה.

אף שנשים הן כ-50% מהציבור שנוקק לשירותי בתי הדין, הקאדים כולם גברים. על כן, יש חשיבות גדולה לכך שלכל הפחות בוועדה יינתן ייצוג הולם לנשים.

חובת ייצוג הולם בוועדות למינויים חלה היום בוועדה למינוי שופטים, בהתאם לסעיף 6 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984, ובוועדה למינוי דיינים בהתאם לסעיף 6 לחוק הדיינים, התשט"ו–1955.

על כן, מוצע לקבוע כי לפחות אחד משני נציגי הממשלה בוועדה, אחד מהנציגים הנבחרים על ידי לשכת עורכי הדין ושני נציגים של הכנסת – יהיו נשים, וזאת, בדומה לוועדה למינוי שופטים ולוועדה למינוי דיינים. ככל שאין חברת כנסת מוסלמית מועמדת, תבחר הכנסת חברת כנסת אחת שאינה מוסלמית, וכן נציגת ציבור מוסלמית שאינה חברת כנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 118.

כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)